

1500362-98.2022.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Andrea Ribeiro Borges

Comarca: Itu

Foro: Foro de Itu

Vara: 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... a ideia de mencionar um falso roubo foi da declarante. Afirmou que não combinou essa versão o acusado. Declarou que mentiu porque não queria que algo acontecesse com o réu, pois viu que ele teve um surto. Esclareceu que não queria que o réu fosse preso e tentou aliviar a situação com a história do roubo. Afirmou que tem certeza que o réu não tinha intenção de matá-la. Disse ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itu - Foro de Itu

1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Rua Luiz Bolognesi, s/nº - Brasil CEP: 13301-900 - Itu- SP Telefone: (11) 2550-5370

- E-mail: itu1cr@tjsp.jus.br

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

SENTENÇA

Em 08 de dezembro de 2022, faço conclusão destes autos à MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Itu/SP, Dra. Andrea Ribeiro Borges.

Processo nº:

1500362-98.2022.8.26.0569 - Controle nº 2022/001197

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Homicídio Qualificado

Réu:

E. A. da S. 35.202.601

Vistos.

E. A. DA S., qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 121, §2º, inciso II (motivo fútil), IV (recurso que dificultou a defesa da ofendida) e VI (feminicídio), c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, pois segundo dos autos consta, no dia 16 de junho de 2022, à noite, na Rua Taquaral nº 100, bairro Eldorado, nesta cidade e comarca de Itu/SP, por motivo fútil,

mediante recurso que dificultou a defesa e contra mulher, por razões de condição do sexo feminino, com intenção de matar L. A., desferiu-lhe disparos de arma de fogo, provocando-lhe as lesões corporais que serão descritas em exame de corpo de delito a ser oportunamente, não se consumando o crime por circunstância alheia à sua vontade.

A denúncia foi recebida em 24/06/2022 (fls. 90) sendo o acusado pessoalmente citado às fls. 98.

A resposta à acusação foi apresentada às fls. 113/118, tendo sido arroladas as mesmas testemunhas previamente arroladas pela acusação, além de duas testemunhas exclusivas da defesa.

Durante a instrução probatória, foi ouvida a vítima L. A., foram inquiridas duas testemunhas arroladas em comum, Fabiana de Jesus Cavalcante e Carlos Henrique da Silva, guarda municipal, além de uma testemunha arrolada pela defesa, Francislene Fernandes Moura.

Houve desistência das partes quanto à oitiva das testemunhas Matheus Horschutz de Moraes, Jonas Ederson Bleil e Márcio Batista dos Santos, bem como desistência da defesa quanto a oitiva da testemunha Miriam Marques de Souza Moraes, homologadas pelo juízo.

Ao final, foi interrogado o réu.

Encerrada a instrução probatória foram abertos os debates.

Por ocasião da apresentação das alegações finais, o Ministério Público requereu a pronúncia do réu, nos termos da denúncia, enquanto a Defesa requereu a impronúncia, por falta de provas da autoria e da intenção homicida.

Finalizada a dilação probatória o juízo especializado em processos de competência do Tribunal do Juri sentenciou o feito, desclassificando o delito inicialmente imputado, afastando a competência dos crimes dolosos contra a vida, pela ausência do animus necandi.

A sentença de desclassificação transitou em julgado para as partes em 16/09/2022, sendo os autos redistribuídos a este juízo.

Aberta nova vista dos autos ao Ministério Público, foi reiterada a manifestação de fls. 185/186. O órgão ministerial ponderou que os elementos colhidos indicam prova de materialidade e indícios de autoria, com relação a nova capitulação da conduta, qual seja, disparo da arma e lesão grave sofrida pela vítima, esta nos termos da Lei 11.340/06. Quanto à dosimetria da pena no tocante aos crimes previstos no artigo 15 da Lei nº 10.826/03 e artigo 129, §1º, inciso I do Código Penal, este nos termos da Lei nº 11.340/06, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, na primeira fase. Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência (fl. 35/44) e pelo fato de o crime ter sido cometido com violência contra a mulher na forma da lei específica, postulando a exasperação da pena. Ausentes circunstâncias atenuantes. Na terceira fase, presente causa de aumento da pena que deverá majorá-la em 1/3, em virtude do artigo 129, §10, do Código Penal. Não há causa de diminuição de pena. Com relação ao regime de cumprimento de pena, entende que deverá ser aplicado o semiaberto, devido à reincidência do réu e quantidade de pena a ser aplicada. Pleiteou a aplicação do concurso material de crimes, ponderando que, no caso em tela, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, em virtude de o crime ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e no âmbito de violência doméstica e familiar

Por ocasião das alegações finais escritas (fls. 397/406), a defesa do réu reiterou as ponderações tecidas às fls. 113/118, no sentido de que de fato eventual responsabilização deveria restringir-se ao disparo acidental da arma de fogo e consequente lesão corporal culposa. Frisou que se insurge contra a manifestação da digna Promotoria, que busca uma exasperação indevida da reprimenda, que não se coaduna com a prova produzida, nem com a vontade expressa pela "vítima". Destacou que das declarações da vítima se extrai que as partes possuem um relacionamento estável e harmonioso, que nunca houve nenhum episódio de desentendimento ou entrevero, sendo que o ocorrido foi uma fatalidade, manifestando o desejo de que o réu não seja responsabilizado penalmente. Arguiu que se tratou de um disparo acidental, ressaltando que se não houve intenção no disparo, menos ainda, houve

intenção quanto a consequente lesão. Requereu a avaliação quanto à absorção do crime de disparo acidental pela lesão corporal a fim de evitar-se “bis in idem”, pois o disparo acidental foi o meio que culminou na lesão corporal culposa. Destacou que o crime meio deve ser absorvido pelo crime-fim quando precede a essa conduta e constitui condição indispensável à sua prática. Asseverou que o disparo de arma de fogo somente subsistiria como delito autônomo se esta fosse a intenção do acusado e toda a instrução do feito foi em direção diametralmente oposta. Ponderou que a responsabilização do Acusado deverá restringir-se às lesões corporais que foram causadas de modo indesejado por referido disparo acidental: daí o reconhecimento da modalidade culposa, isenta de qualquer elemento característico de violência doméstica. Sustentou que nunca houve briga ou desentendimento entre as partes, além do fato de a vítima ter retornado às suas atividades uma semana após o fato. Pelo exposto, postulou a desclassificação do crime de lesão corporal grave para lesão corporal culposa, absorvendo-se o crime meio, disparo acidental de arma de fogo, e afastando-se a incidência da violência doméstica. No mais, pediu, ainda, que seja considerada a pronta colaboração do Acusado, que imediatamente prestou auxílio e socorro a vítima, levando-a para atendimento médico, permanecendo no local. Pleiteou a substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa, bradando que improvável pena corporal poderá desde logo ser cumprida em regime aberto. Por fim, pediu a aplicação dos benefícios da justiça gratuita ao réu, presumindo-se sua miserabilidade, por ter permanecido encarcerado durante a instrução.

Constam informações sobre os antecedentes criminais do réu às fls. 39/44, bem como certidões de fls. 35/37, sendo ele reincidente pelos crimes de ameaça, lesão corporal no âmbito doméstico, incêndio e desacato.

O réu teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva em 17/06/2022, conforme decisão exarada às fls. 45/47. Contudo, após audiência de instrução, debates e julgamento que culminou na desclassificação da conduta do agente, houve expedição do alvará de soltura às fls. 185/186.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente, em parte.

A materialidade delitiva decorre do auto de prisão em flagrante (fls. 01/07), auto de exibição e apreensão – arma (fls. 59), auto de exibição e apreensão (fls. 05), laudo pericial exame em peça - munição (fls. 109/111 e 128/130), laudo pericial – exame em residuográfico (fls. 155/158), laudo pericial local (fls. 162/182), laudo pericial de lesão corporal indireto (fls. 123/124), que constatou lesões corporais de natureza grave, além da prova oral coligida.

A autoria também é certa.

Na fase extrajudicial, a vítima declarou que: “se encontra hospitalizada em virtude do ferimento sofrido no dia dos fatos. Sobre os fatos, afirma que preparava o jantar e abriu uma garrafa de vinho, quando Elias também queria tomar o vinho e como ele já tinha ingerido bebida pediu para ele não beber mais. Algum tempo depois foi surpreendida por Elias na posse de uma arma. Elias efetuou um disparo e o proejtil passo proximo de sua cabeça, e estava de costas, virvou-se em direção a Elias e logo em seguida efetuou outro disparo que lhe atingiu a mão. Ficou assustada e disse que estava sangrando e Elias lhe prestou socorro sendo socorrida ao Pam da Vila Martins. Diz que a arma de fogo pertencia a seu ex marido, estando registrada, a qual ficou na casa quando ele foi embora, estando sumido já tem 3 meses. A arma ficava guardada no guarda roupas da residência. no dia dos fatos preparava o jantar e abriu uma garrafa de vinho, quando Elias também queria tomar o vinho e como ele já tinha ingerido bebida pediu para ele não beber mais. Diz que passou por cirurgia no dia de ontem, e ainda permanece hospitalizada. A lesão foi em sua mão direito, motivo pelo qual não consegue assinar, sendo colhido sua digital.” (sic)

Perante o juízo, a vítima narrou que estava com o acusado há aproximadamente dois anos e não houve discussão por bebida, conforme descrito na denúncia. Disse que o réu teve um surto, sendo que nunca discutiram durante o período do relacionamento e a garrafa de vinho mencionada já estava aberta há alguns dias. Relatou que tinha

terminado de atender a última aluna, sendo personal trainner, foi fazer o jantar, entrou e chamou o réu para entrar. Narrou que estava com o réu na cozinha quando a declarante pegou o vinho e o réu quis uma taça. Afirmou que pediu para o acusado ir tomar banho, sendo que, na sequência, a declarante iria também, pedindo, ainda, para que ele não tomasse o vinho naquele momento. Relatou que o réu estava no corredor, quando a declarante saiu da cozinha, sendo que pensava que ele já estava tomando banho. Disse que havia pedido para o réu pegar roupas para a declarante, porque também iria tomar banho. Informou que o acusado, no entanto, ficou no corredor, e, quando saiu da cozinha, a declarante se deparou com ele. Afirmou que o acusado mexeu na gaveta onde estava a arma do seu ex-marido e com ela nas mãos, surtado, sem saber a direção para onde ele olhava, escutou o primeiro disparo. Narrou que estava em frente ao réu no corredor e, gesticulando bastante, falou para ele guardar a arma e questionou o que ele fazia com a arma. Relatou que o réu não ouvia a declarante, estava surtado, olhando para cima. Disse que o réu fez o primeiro disparo e a declarante ficou com medo da bala pegar em seu rosto ou de ricochetear. Informou que colocou a mão, agachou e um dos tiros atingiu sua mão. Afirmou que não viu o acusado apontando a arma em sua direção. Esclareceu que o réu efetuou três disparos. Negou que tivesse ocorrido discussão entre a declarante e o réu, alegando que nunca discutiram. Afirmou que o réu não bebia, por ter tido problemas no passado. Disse que o réu decidiu que não beberia mais e não colocaria nenhum tipo de álcool na boca, nem socialmente. Esclareceu que acredita que o surto do acusado tenha sido motivado pelo pouco de bebida que ele consumiu naquele dia. Narrou que o réu pegou a arma sem saber, e não saía do lugar. Afirmou que os tiros não foram direcionados para a declarante. Disse que se o réu quisesse, com certeza, ele teria acertado os tiros, pois estava muito próximo da declarante. Esclareceu que não percebeu que tinha levado tiro, mas viu o sangue no chão e verificou que o acusado havia acertado sua mão. Relatou que após isso o réu falou: "meu Deus o que eu fiz?", largou a arma, imediatamente, e a socorreu, levando-a para o hospital. Confirmou que o acusado a levou para o hospital de carro. Disse que o réu havia bebido uma taça e iria tomar banho, quando os fatos ocorreram. Relatou que, no hospital, a ideia de mencionar um falso roubo foi da declarante. Afirmou que não combinou essa versão o acusado. Declarou que mentiu porque não queria que algo acontecesse com o réu, pois viu que ele teve um surto. Esclareceu que não queria que o réu fosse preso e tentou aliviar a situação com a história do roubo. Afirmou que tem certeza que o réu não tinha intenção de matá-la. Disse que o perdoou o acusado, sendo que não tem a intenção de que ele seja punido pela lesão. Relatou que o réu nunca praticou atos de violência doméstica, agressão e ameaça contra a declarante. Afirmou que a arma que estava em sua casa pertencia ao avô do ex-marido, a quem a arma estava devidamente registrada. Narrou que o acusado sabia que a arma estava na casa, pois a própria declarante comentou que quando o pai de seu ex-marido foi buscar as roupas, havia deixado a arma na casa. Disse que ligou para o pai do ex-marido falando para ele ir buscar a arma, a qual deixou na gaveta. Afirmou que não tinha acostume de pegar a arma na mão para saber quantas munições tinham. Disse que a arma sempre ficava carregada, porque o ex-marido deixava assim e havia algumas balas lá, mas não sabe precisar quantas eram. Confirmou que tinha munições fora da arma. Negou saber se a arma era guardada engatilhada, pois não a pegava. Esclareceu que não sabe porque foram encontradas munições no interior do veículo. Informou que não viu o que o acusado fez com a arma depois do socorro, pois estava se arrumando para ir ao hospital. Disse que ficou sete dias internada, mas na sexta-feira, da mesma semana, retornou ao trabalho. Afirmou que quando conversou com os policiais negou que a motivação tenha sido por ciúmes, sendo que os agentes insinuaram isso. Esclareceu que o acusado conhece seu trabalho, os alunos e que sai somente com o réu, não havendo motivos para ciúmes. Disse que informou isso para os policiais. Esclareceu que seu ex-marido estava desaparecido há trinta dias. Afirmou que não visitou o acusado na cadeia porque estava com a mão engessada, os pinos lhe causavam incomodo. Narrou que estava esperando a recuperação para fazer a visita. Afirmou que tem ciência que o réu já foi condenado por incêndio, ameaça e agressão contra a mulher, o que aconteceu por conta do seu antigo relacionamento. Ratificou que acredita que o réu não teve a intenção de lhe

causar mal, pois nunca tinham discutido e não havia motivos. Confirmou que o acusado não tinha intenção de matá-la ou de lesioná-la. Esclareceu que espalhou sangue pela casa, quando a declarante foi buscar um balde com o pano na cozinha para limpar a poça de sangue formada, pois tem uma cachorra e ficou preocupada, tendo em vista que ela podia pisar e sujar a casa. Esclareceu que no trajeto, sua mão estava pingando sangue, sujando praticamente a casa inteira. Disse que tentou passar o pano, mas viu que sua mão estava sangrando ainda mais. Informou que o acusado disse “amor, larga isso pelo amor de Deus, você está perdendo sangue e precisa ir para o hospital”. Informou que estava com muita adrenalina e não tinha se dado conta do que havia acontecido. Alegou que os policiais, ao chegar ao pronto atendimento, não respeitaram sua condição. Informou que mesmo sentido dor, os policiais encheram a declarante de perguntas e a pressionaram. Declarou que se enrolou e contou mentiras. Relatou que os policiais ficaram bravos quando a versão do roubo foi desmentida. Narrou que os policiais pediram para ver a bolsa da declarante, queriam pegar o acusado no estacionamento e levá-lo até a chácara para averiguar. Disse que os policiais em momento algum ficaram preocupados com a declarante. Informou que queria sair, ir para outro hospital, porque estava sendo tratada com descaso. Relatou que a deixaram na cadeira sangrando, enfaixaram sua mão, mas o sangue escorreu pela roupa e não era atendida. Disse que ficou a madrugada inteira em uma cadeira, sendo colocada em uma maca somente de manhã. Narrou que disse que queria ir embora, mas não deixaram. Afirmou que com a chegada da viatura, os policiais disseram que a declarante teria que explicar a história direito. Confirmou que os policiais ameaçaram a declarante dizendo: “se não falar a verdade vai sobrar pra você”. Esclareceu que o embate foi no corredor, não houve nada na cozinha. Narrou que foi até o banheiro da suíte e tentou fechar a porta. Disse que no banheiro lavou a mão e passou oxigenada na tentativa de estancar um pouco o sangue. Informou que ficou sangue nos locais onde passou. Afirmou que a fechadura da porta do banheiro está quebrada há muito tempo, o que ocorreu quando sua cachorra ficou trancada no local. Disse que a porta não foi arrombada, pois não aconteceu nada naquela noite e a porta já estava quebrada.

Quando ouvida na fase extrajudicial, a testemunha Fabiana, assistente social, afirmou que: “em visita de rotina, a enfermeira lhe falou que a vítima, ao dar entrada no pronto-atendimento, não entendia o que havia acontecido com ela. A vítima relatou para depoente que estava trabalhando em sua academia, que fica no mesmo terreno que a sua casa, quando atendeu o seu ultimo cliente entre 18:15/18:20, e que o seu companheiro estava em casa de folga, pois, trabalha em uma mecânica, quando começou a preparar o jantar e resolveu abrir uma garrafa de vinho. Nessa oportunidade, o indiciado entrou e também queria tomar do vinho, mas, a vítima percebeu que ele já havia ingerido bebida alcoólica anteriormente, razão que o advertiu a não beber mais, pois, ele já estava alterado. Narrou que, de repente, foi surpreendida, quando ao se virar escutou um estampido, e sentiu o projétil passar próximo de sua cabeça, e quando, novamente virou-se para o indiciado, ele deu um novo disparo, que desta vez alvejou a sua mão que começou a sangrar. A vítima assustada, começou a chorar e dizer que estava sangrando, ao que o indiciado, aparentemente arrependeu-se, e prestou socorro para a vítima. No Pam/Vila Martins a vítima apresentou a sua versão, sendo esta mesma que narrou para a assistente segundo afirma, mas, o indiciado apresentou outra versão, que foi acionada a GCM que compareceu no local.” (sic).

Em juízo, Fabiana, testemunha arrolada em comum, informou que é assistente social na Santa Casa de Itu, a vítima deu entrada no Pronto Atendimento da Vila Martins, mas, como ela necessitava de atendimento cirúrgico, foi transferida para Santa Casa. Informou que faz parte da sua rotina de trabalho visitar os pacientes pela manhã, e assim o fez com a vítima. Disse que tentou entender o que havia acontecido, como faz com qualquer outro paciente. Declarou que quando visitou a vítima perguntou o que havia acontecido, tendo ela relatado à depoente que é professora de Educação Física e que, no dia anterior, tinha dado aula para um aluno. Relatou que a vítima informou que quando encerraram suas aulas ela foi para casa fazer o jantar. Disse que a vítima contou que tinha hábito de tomar vinho quando fazia o jantar. Afirmou que a vítima relatou que abriu uma garrafa e logo se

deparou com o réu. Esclareceu que não conhece ou viu o acusado, que foi preso no UPA da Vila Martins, antes da vítima ser transferida para o hospital. Esclareceu que não teve contato com o acusado, apenas com a vítima. Informou que a vítima disse que o acusado havia saído, passado o dia fora e quando chegou, ela percebeu que ele estava um pouco embriagado. Narrou que a vítima falou que o réu afirmou que tomaria vinho com ela, mas ele disse que achava melhor não, porque acreditava que ele já tinha bebido demais. Relatou que a vítima informou que voltou para a pia, para continuar o jantar, quando, ao virar para trás, percebeu que o réu estava com a arma apontada para ela. Afirmou que a vítima questionou o réu o motivo disso, sendo que ele parecia estar alterado. Narrou que a vítima não relatou se haviam discutido antes, tendo informado que escutou os disparos, sendo que um deles passou próximo a cabeça dela. Informou que acredita que na sequência houve outro disparo e, na tentativa de se defender, a vítima colocou a mão, sendo atingida. Afirmou que foram essas as informações recebidas através da vítima. Disse que a orientou sobre a situação, para fazer contato com a família dela, tendo a vítima informado que a mãe e a irmã moravam em Presidente Prudente. Disse que achava importante avisá-las, pois mesmo que a vítima já tivesse dado entrada no hospital, deveria avisar os familiares, pois passaria por um procedimento cirúrgico na mão. Relatou que perguntou os contatos, mas a vítima disse que estavam no celular, o qual havia sido apreendido pelos policiais. Afirmou que o acusado socorreu a vítima até a UPA da Vila Martins, sendo que ela não desmaiou, pedia por socorro, para que o acusado não a deixasse morrer. Disse que acredita que o réu caiu em si e viu o que tinha acontecido, socorrendo a vítima. Relatou que havia divergência quanto as informações do roubo e o pessoal da UPA chamou a polícia. Reiterou que a vítima informou que o contato de seus familiares estava no celular apreendido e que não se lembrava de nenhum número de telefone de cabeça. Disse que no mesmo dia, a irmã do acusado esteve no hospital, mas não pode falar com a paciente porque a mesma já havia subido para procedimento cirúrgico. Disse que solicitou para que a irmã do acusado não entrasse durante a visita, porque primeiro precisaria confirmar se a vítima desejava ou não receber os familiares do réu. Alegou que foi um contato profissional, enquanto a vítima esteve dentro da unidade hospitalar da Santa Casa de Itu. Declarou que a vítima contou que moravam numa chácara, que os vizinhos ficavam distantes, não havendo ninguém, somente os dois. Afirmou que foi o acusado quem socorreu a vítima. Disse que quando fez contato com a vítima ela estava consciente, orientada, não percebendo situação de embriaguez. Disse que não sabe o quanto de vinho a vítima havia tomado antes do fato. Afirmou que não observou se a vítima estava com hálito alcoólico durante a visita. Relatou que fez a vítima da vítima na manhã seguinte aos fatos. Afirmou que não se recorda da vítima mencionar sobre o surto do réu, esclarecendo que ela relatou que ele era muito ciumento. Disse que acredita que o réu tenha ficado bravo porque o último aluno da vítima era um homem, mas não tem certeza quanto a isso. Narrou que a vítima informou que a academia era na própria casa. Reiterou que a vítima não mencionou que o réu havia surtado. Disse que a vítima informou que o disparo foi proposital em sua direção e que era para ter acertado a cabeça dela, tendo passado próximo, de raspão. Afirmou que o segundo disparo acertou a mão da vítima, na tentativa de se defender. Narrou que pela narrativa da vítima entendeu que os fatos ocorreram na cozinha.

A testemunha Carlos Henrique, guarda civil municipal, na fase extrajudicial, afirmou que: "receberam informações através do hospital municipal Vila Martins de que havia uma vítima sendo socorrida por ferimentos provocados por disparo de arma de fogo, na mão direita. Chegando ao local encontraram a vítima e seu companheiro informando que haviam sofrido um roubo na cidade de Araçariguama e onde foi ferida pelo suposto suspeito. Como o casal demonstrava sinais de alcoolismo, apresentavam várias versões do ocorrido e, por fundadas suspeitas, revistaram o veículo, utilizado pelo indiciado e que se encontrava no pátio do hospital, onde foi localizado, no interior do veículo, dois cartuchos íntegros, identificado como calibre 38. Ao questionar a vítima, a mesma, informou que sofreu um roubo e o autor disparou, através de uma arma de fogo, um tiro em sua mão direita, na cidade de Araçariguama. Porém, quando ficou sozinha, sem a presença de seu companheiro, o indiciado Elias, mudou sua versão e declarou de maneira clara, nas presenças dos

guardas municipais, que foi o indiciado, seu companheiro, que disparou contra sua mão de forma proposital e, sendo o motivo da agressão puro ciúmes. Também informou que estão juntos há 01 ano e a arma utilizada pelo indiciado era um revólver de propriedade de seu marido de nome Luiz e que, o mesmo, está desaparecido há mais de trinta dias. Por fim, se deslocaram para o local dos fatos, onde havia marcas de sangue e dois projéteis no interior da residência, local dos fatos ocorridos. e, com isto, preservaram o local dos fatos até a chegada da perícia técnica. Sendo realizado perícia local e exame residuográfico no indiciado.” (sic)

Ao ser ouvido em juízo, Carlos Henrique, guarda civil municipal, testemunha arrolada em comum, afirmou um guarda faz a segurança do prédio no mini-hospital da Vila Martins. Disse que foi este guarda solicitou a viatura policial, tratando-se de um profissional bastante atento, que logo que percebeu a situação e impediu a saída do acusado do local. Informou que o guarda se chama Esquilero e não entrou no boletim porque foi apenas solicitante da viatura. Narrou que quando chegou ao local conversou com o acusado e a vítima que foi ferida na mão com disparo de arma de fogo. Esclareceu que se preocuparam em preservar o local para uma possível investigação do que tinha ocorrido. Disse que, a princípio, as partes disseram que se tratava de uma tentativa de roubo, mas quando estavam separados, as histórias apresentavam muitas controvérsias. Afirmou que ambos haviam ingerido bebida alcoólica e pensaram que poderia ser isso, mas, com as informações que as partes foram fornecendo, concluíram que o crime não ocorreu em Araçariguama. Disse que a vítima não teria vindo para Itu, de um local distante, apenas para ser socorrida, sendo que na mencionada cidade há hospital. Informou que diante da suspeita se dirigiram até a residência das partes. Relatou que localizaram duas munições dentro do veículo do acusado, que estava estacionado no mini-hospital. Esclareceu que a suspeita aumentou quando chegaram à residência e viram a situação. Disse que posteriormente as partes se acalmaram e a vítima se propôs a falar o que realmente havia ocorrido. Afirmou que a vítima disse que por causa de ciúmes, o acusado disparou contra ela. Informou que foram vários disparos, mas somente um a feriu, atingindo a mão dela. Narrou que a casa estava toda ensanguentada, havia projéteis no chão, um balde e pano, constatando que as partes tentaram ocultar a prática do delito. Informou que não conseguiram preservar totalmente o local, mas não tinha ninguém na residência quando chegaram. Disse que o acusado os acompanhou por vontade própria até o local do crime. Afirmou que foi o réu quem socorreu a vítima, não tendo como afirmar se houve participação de terceiros. Informou que os peritos fotografaram o local. Relatou que a vítima, a princípio, disse que estava consumindo vinho com uma amiga, sendo que pode haver mais pessoas envolvidas, mas não chegaram a elas. Confirmou que a arma foi encontrada por outra equipe da guarda. Declarou que as partes montaram essa história, porém, depois de um tempo, a vítima, mais calma, informou que não foi um roubo, mas um desentendimento entre ela e o réu. Informou que na delegacia o acusado estava mais tranquilo e disse onde estava a arma, quando estava prestando sua declaração perante a Autoridade Policial. Disse que a Autoridade então solicitou uma viatura, mas como já havia trocado o plantão, outra equipe, composta por Márcio Batista e Jonas Edson, foram ao local indicado pelo réu. Narrou que eles foram a noite e não encontraram, mas a arma foi localizada perto da casa, salvo engano, em meio a serragem. Afirmou que as partes aparentavam ter consumido álcool, tendo sido seu primeiro contato com eles, os quais não conhecia. Declarou que foi o depoente quem fez a revista do carro do acusado, tendo localizado duas munições da arma que causou o ferimento na vítima, a qual informou que a arma era do seu ex-marido desaparecido. Esclareceu que esteve no local onde aconteceu o crime, a porta do banheiro estava arrombada e, na cozinha, havia bastante evidência do consumo de bebida. Relatou que havia várias latas de cerveja em cima da mesa e vinho, consumido em parte. Disse que alguns disparos foram em direção ao banheiro em que estava com a porta arrombada. Afirmou que provavelmente o desentendimento começou na cozinha e se desenrolou até o banheiro, onde acredita que a vítima se escondeu. Informou que havia sinal de arrombamento, inclusive no chão, tendo o perito fotografado as marcas do chinelo da vítima que estava lá. Disse que na porta havia marcas da mão da vítima tentando segurá-la. Afirmou que o arrombamento da porta parecia ser recente. Disse que havia

muito sangue na casa. Relatou que embora a vítima tenha sofrido ferimento na mão, acredita que este não teria causado tanto sangramento, reiterando que tinha muito sangue no local. Disse que dificilmente alguém perde tanto sangue e fica bem como a vítima estava no hospital. Esclareceu que pelo sangue era nítido de que o crime tinha ocorrido há poucas horas. Relatou que os indícios de que o arrombamento era recente se dava pelo fato de haver sangue dentro do banheiro e na porta. Afirmou que a vítima posteriormente disse que os fatos se deram por ciúmes. Disse que não sabe se havia outra pessoa envolvida. Afirmou que por ciúmes o réu tentou matar a vítima. Narrou que vítima disse que o disparo foi em sua direção. Informou que não se recorda se a vítima disse que o disparo quase acertou a cabeça dela.

Em sede policial, Matheus, guarda civil municipal, narrou que: "estava junto do guarda municipal Henrique e que também presenciou quando chegaram no hospital e encontrou a vítima e seu companheiro informando que haviam sofrido um roubo na cidade de Araçariguama e onde foi ferida pelo suposto suspeito. Como o casal demonstrava sinais de alcoolismo, apresentavam várias versões do ocorrido e, por fundadas suspeitas, revistaram o veículo, utilizado pelo indiciado e que se encontrava no pátio do hospital, onde foi localizado, no interior do veículo, dois cartuchos íntegros, identificado como calibre 38. E ao deslocaram para o local dos fatos, encontraram marcas de sangue e dois projeteis no interior da residência, local dos fatos ocorridos. e, com isto, preservaram o local dos fatos até a chegada da perícia técnica. Sendo realizado perícia local e exame residuográfico no indiciado." (sic)

A testemunha Marcio, guarda civil municipal, na fase extrajudicial, declarou que: "na data de hoje estavam patrulhando, quando foram acionados para comparecer nesta Delegacia com o fim de coletar informações acerca da localização de uma arma de fogo que teria sido utilizada em uma ocorrência apresentada na madrugada por outra equipe da GCM (BO CN8425-1/2022). Que, compareceram nesta delegacia e por aqui, lhes foi informado pela Escrivã Plantonista o local em que Elias Antonio da Silva, teria escondido a arma de fogo que utilizou para alvejar a vítima Luci Amigo, sendo que a arma estaria escondida em sua propriedade, na área externa da moradia, enterrada debaixo de pó de serra. Que diligenciou até o local dos fatos e que, próximo a um punhado de telhas, debaixo de algumas serragens, da exata maneira que Elias havia relatado na delegacia, no interior da arma foram encontrados 04 projéteis deflagrados e 02 projéteis intactos. Por essa razão, novamente retornaram até esta delegacia." (sic)

Quando ouvido na fase inquisitiva, Jonas, guarda civil municipal, afirmou que: "compareceu nesta delegacia, após acionados pelos plantonista do dia, com o fim de localizarem uma arma de fogo que teria sido utilizada em ocorrência apresentada por outra equipe, em que um homem havia disparado contra a sua esposa. Que, em posse das informações do local que a arma estaria escondida e do endereço, se deslocaram até lá e após encontrarem o nlogradouro, rapidamente encontraram a arma de fogo que estava municiada e engatilhada." (sic)

Por sua vez, a testemunha arrolada pela defesa, Francislene, escrivã de polícia, em juízo, afirmou que o flagrante foi realizado no plantão noturno pelo Dr. Felipe Salla, Flavio e Marcelo Trevisam, investigador. Declarou que teve contato com o réu no plantão diurno, antes de encaminhá-lo ao UPA e para a audiência de custódia. Disse que antes de conduzi-lo para a viatura, conversou sobre a arma que ele teria utilizado para disparar contra a vítima. Informou que o réu demonstrou estar tristonho, disse que se dava bem com a vítima e não se recordava ao certo o que havia acontecido. Relatou que perguntou ao acusado o motivo dele ter escondido a arma, mas não se recorda a resposta. Informou que o acusado perguntou se poderia dizer naquele momento onde a arma estava escondida, tendo respondido que sim. Disse que o réu explicou o local para a declarante, que o indicou para a Autoridade Policial, que determinou a designação de uma viatura da guarda para ir verificar. Informou que a arma foi encontrada no quintal da chácara onde aconteceram os fatos, na parte de dentro do portão. Disse que a arma estava dentro do terreno em que fica a residência da vítima, escondida próximo ao portão, na parte de dentro. Relatou que o réu disse que se dava muito bem com a vítima e que não sabia o que havia acontecido. Afirmou que quando conversou com o réu ele não aparentava estar sob

efeito de bebida. Esclareceu que teve contato com a vítima posteriormente, quando colheu seu depoimento, pois o inquérito foi distribuído para a DDM. Disse que anteriormente aos fatos não teve contato com as partes. Relatou que o acusado não lhe disse o motivo de querer informar o local da arma, somente perguntou se podia falar onde estava. Narrou que o réu não informou se foi hostilizado pelos policiais e por isso não havia entregue a arma. Informou que não participou do interrogatório do acusado, sendo que sua conversa com ele foi breve. Disse que posteriormente ouviu a vítima que lhe informou que possuía uma academia dentro da chácara, onde trabalhava como personal trainner. Afirmou que, segundo a vítima, estava dando aula, o réu havia saído, estava dispensando o último aluno, e o réu ficou olhando. Disse que a vítima afirmou que percebeu que o acusado estava diferente, pelo jeito de olhar e falar. Narrou que a vítima disse que entrou para preparar o jantar e o acusado ficou próximo dela. Afirmou que a vítima falou que abriu uma garrafa de vinho e se serviu uma taça, tendo o acusado pedido uma também. Relatou que a vítima negou servir vinho para ele, pois havia observado que ele não estava bem, já estava alterado. Informou que a vítima narrou que o réu entrou, ela escutou um barulho no corredor, deslocou-se até o acusado e deparou-se com o réu apontando a arma. Disse que a vítima falou que o réu tinha ciência de que a arma estava na casa, sendo que esta pertencia ao ex-marido dela. Relatou que a vítima disse que o acusado disparou e ela, por defesa, colocou a mão na frente. Afirmou que segundo a vítima o réu mirou na cabeça dela, tendo ficado o disparo na parede e ferimento na cabeça dela. Disse que a vítima não confirmou se o disparo foi intencional. Afirmou que a vítima relatou que vivia bem com o acusado e que jamais haviam discutido, tendo estranhado o ocorrido. Relatou que a vítima referiu que os fatos ocorreram por conta da bebida ou por ciúmes do seu último aluno, mas não especificou a motivação. Disse que colheu as declarações da vítima um mês após os fatos, quando ela teve alta. Afirmou que a vítima passou por um procedimento cirúrgico e faria outro, não sabendo se já fez. Narrou que a vítima disse ter sofrido pressão dos guardas, relatando que ela, inicialmente, quis proteger o réu, contando a história do roubo. Afirmou que o réu a aguardava no carro. Informou que a vítima relatou que conversou com o guarda que perguntou se ela estava com medo de alguma coisa, tendo ela dito a verdade. Disse que a vítima não explicou o motivo de haver projéteis no veículo. Afirmou que quando conversou com o réu, ele também nada falou sobre esses projéteis. O réu, quando interrogado em sede policial, declarou que: “nega que tenha atirado contra sua namorada e os cartuchos encontrados em seu veículo também não são de sua propriedade. Informou que estão juntos há mais de um ano e questionado sobre o roubo na cidade de Araçariguama, também nega que tenha dado esta versão.” (sic) Interrogado perante o juízo, o réu afirmou que morava com a vítima antes de ser preso. Disse que estavam juntos há quase dois anos. Afirmou que é mecânico, não tem passagem criminal. Relatou, após ser questionado sobre seus antecedentes, que teve uma discussão com a ex-esposa, tendo passagem anterior. Relatou que estava muito bem, nunca brigou com a vítima, tanto que nem a chamava pelo nome, mas por “meu amor”. Esclareceu que no dia dos fatos, bebeu fora, chegou normal, informou que iria para casa, enquanto a vítima terminava de trabalhar. Narrou que a vítima estava fazendo academia com um rapaz, pegou a chave, abriu a porta, entrou e ficou dentro de casa. Disse que pegou uma cerveja e logo a vítima chegou, conversaram e ela começou a fazer o jantar. Informou que estava sujo de graxa e a vítima falou que era melhor tomarem banho antes de sentarem à mesa para jantar. Afirmou que a vítima falou para o réu ir na frente e pegar uma roupa para ela, o que concordou. Informou que tem diabetes, estava se sentindo mal, mas não informou a vítima. Afirmou que no dia dos fatos não tomou seus remédios e ficou se questionando se estava passando tão mal por causa da diabetes. Narrou que levantou, foi tomar banho e, no corredor, onde fica o guarda-roupas da vítima, foi pegar que ela pediu. Disse que puxou a gaveta, que caiu no chão, tendo caído também a arma e duas munições, porque o fundo da gaveta estava solto. Narrou que pegou as munições e colocou no bolso. Disse que pegou a arma e pensou o que ela fazia ali. Afirmou que a vítima entrou e viu o interrogando com a arma na mão, tendo se assustado e gritado. Alegou que também se assustou e não sabe se apertou a arma, mas acabou disparando o tiro para cima. Informou que não sabe para qual lado foi o tiro, que acabou indo para

cima. Afirmou que foram dois disparos em seguida. Narrou que jogou a arma no chão e a vítima se abaixou e ficou quieta. Disse que falou: “amor, atingiu você?”, e a vítima disse “meu Deus do céu, pegou minha mão”. Relatou que disse para vítima enrolar a mão, pois o interrogando iria socorrê-la. Informou que a vítima entrou no banheiro para lavar a mão e constatar se havia outro ferimento. Afirmou que a vítima desmaiou dentro do banheiro, escorando na porta, que fechou um pouco. Disse que empurrou a porta, mas a vítima desmaiou no chão. Alegou que chamou a vítima, que acordou e levantou, tendo dito para ela que a socorreria, pois estava escorrendo muito sangue. Disse que pegou um pano na gaveta para enrolar a mão da vítima e saiu jogar a arma para bem longe. Afirmou que o interrogando não tem arma, que era do ex-marido da vítima, ficou de buscá-la, mas não foi. Esclareceu que o ex-marido estava desaparecido há um mês e pouco. Atestou que não jogou a arma, mas a enterrou perto do portão, pois não sabia o que iria acontecer e poderia apresentá-la na delegacia. Informou que colocou a vítima no carro, abriu o portão e rapidamente chegou ao hospital. Disse que perguntou se a vítima queria companhia, desceu do carro, colocou a mão no bolso e viu que os projéteis, que havia pegado na gaveta, estavam lá. Afirmou que abriu a porta para a companheira e colocou as duas munições no compartimento próximo da alavanca do carro. Disse que a mão da vítima estava sangrando muito, acompanhou ela até a porta e voltou para o carro, sentar-se. Alegou que ficou com medo de chegar ao local e algum policial ver que o interrogando estava com projéteis no bolso. Alegou que a ideia do roubo foi da vítima, sendo que o interrogando tinha intenção de contar a verdade. Informou que se recorda de dois disparos, esclarecendo que não sabia que a arma estava com munição. Disse que pegou, olhou para a arma e, ao se assustar, apertou o gatilho. Reiterou que não sabia que a arma tinha munição ou que estava carregada. Afirmou que não tinha intenção de matar a vítima. Alegou que não havia mais ninguém no local, somente o acusado e a vítima. Disse que jamais faria algo contra a vítima, por isso o interrogando a socorreu. Narrou que nunca brigou, agrediu ou ameaçou a vítima. Esclareceu que teve contato com arma há muito tempo, de um amigo policial, mas nunca disparou. Afirmou que nunca teve arma e esta foi a primeira vez em que fez disparo. Relatou que a vítima havia noticiado de que tinha uma arma dentro de casa, que pertencia ao ex-marido, mas que ele viria buscar. Ressaltou que não sabia que a arma estava naquele local. Esclareceu que não entregou a arma no primeiro momento porque os policiais que o acompanharam até o imóvel disseram que o agrediriam. Disse que os policiais prometeram lhe espancar se não entregasse a arma. Afirmou que desse aos policiais que poderiam lhe bater, pois não tinha arma. Alegou que estava confuso e nervoso, não se lembrou onde estava a arma. Relatou que no outro dia, na delegacia, a moça perguntou e o interrogando contou que a arma estava na frente do portão, perto de umas telhas, enterrada. Reiterou que não entregou a arma na hora porque o policial ficou lhe ameaçando. Disse que não contou para os policiais que carregava as munições no bolso. Afirmou que não imaginou que os policiais verificariam o carro, por isso, deixou dentro do potinho. Narrou que, ao pegar o celular, constatou que as balas estavam no meu bolso. Informou que os guardas que o ameaçaram são os mesmos que acharam as balas no veículo. Relatou que a porta do banheiro tinha somente um “trinquinho”, que já havia sido arrobado, pelo ex-marido da vítima, para socorrer um cachorro que ficou preso no interior. Disse que o ex-marido da vítima “bateu o pé” na porta e quebrou.

Esta é a prova produzida.

Preliminarmente, o fato de a vítima afirmar que não quer que o réu seja responsabilizado criminalmente quanto aos fatos não afasta a imputação criminal e tampouco interfere na responsabilidade penal e culpabilidade do réu.

Os crimes ora imputados ao réu, disparo de arma de fogo e lesão corporal grave, praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, são processados mediante ação penal pública incondicionada, motivo pelo qual é irrelevante a retratação da vítima.

Quanto ao mérito, a ação é procedente, em parte.

Ao contrário do alegado pela defesa, o crime de lesão corporal grave, praticado em contexto de violência doméstica e familiar, restou devidamente comprovado.

Conforme se extrai das provas produzidas, o réu, companheiro da vítima, após ela

ter se negado a servir-lhe uma taça de vinho e ter dito para ele ir tomar banho antes do jantar, por já ter ingerido outras bebidas alcóolicas e passado o dia fora, mediante emprego de arma de fogo, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, desferiu-lhe disparos de arma de fogo.

Um desses disparos acertou a mão direita da vítima, causando-lhe lesões corporais de natureza grave, a saber, fratura cominuta de escafoíde e primeiro metacarpo, capazes de impedi-la de exercer as ocupações habituais por mais de trinta dias (fls. 123/124).

Restou, pois, evidenciado o nexo de causalidade entre a ação do acusado, que efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, sendo que um deles acertou sua mão direita, e o resultado provocado, lesão corporal grave.

Não há que se falar em ausência de dolo. Embora a vítima tenha se retratado quanto às declarações policiais e relatos prestados às demais testemunhas, em nítido intento de beneficiar o réu, o qual alegou que apenas se assustou quando estava com a arma na mão, essa versão inovadora acerca do ocorrido não é crível.

Dessa nova dinâmica relatada pelas partes seria muito difícil a vítima ter sido efetivamente atingida, o que somente ocorreu, pois o réu mirava a arma em direção a ela, evidenciando, assim, o dolo.

E as testemunhas policiais envolvidas na diligência confirmaram o relato da vítima o sentido que o réu apontou a arma em sua direção e atirou, versão que se harmoniza com a lesão corporal causada na vítima.

No mais, ainda que a vítima tenha alegado que retornou às atividades habituais após uma semana, certo é que os ferimentos causados a ela pelo réu, diminuíram sua capacidade laborativa e para as atividades habituais, eis que foi submetida à cirurgia, ficando com a mão engessada.

Assim, em que pese a clara intenção da vítima no sentido de negar a lesão corporal sofrida, tentando amenizar os fatos em favor do réu, o laudo pericial de fls. 123/124 evidencia a ocorrência da lesão corporal grave.

Compreensível que a vítima, na qualidade de companheira do réu, procure inocentá-lo após o calor dos acontecimentos, afirmando que não foi intencional, tendo em juízo, inclusive, manifestado a intenção de retomar o relacionamento.

Contudo, a alegação de que o disparo foi acidental e de que a lesão corporal foi culposa não devem prosperar, eis que as demais testemunhas foram categóricas em afirmar a narrativa da vítima após os fatos, no sentido de que os disparos eram direcionados a ela e que esses se deram possivelmente em virtude de ciúmes e ingestão de bebida alcoólica.

Assim, deve o acusado responder pelo crime de lesão corporal grave, ressaltando, ainda, que o local do disparo, é compatível com ato de defesa da vítima.

O restante da prova amealhada aos autos é segura e consistente para confirmar a imputação do crime de lesão corporal de natureza grave, conforme demonstra laudo de lesão corporal indireto apresentado às fls. 123/124, que atestou “ferimento de aparente entrada do projétil em dorso da mão direita e saída em primeira comissura, apresentando fratura cominuta de escafoíde e primeiro metacarpo” (sic).

Como já mencionado, a tese da ausência de dolo sustentada pela defesa não de ser reconhecida, eis que o réu efetivamente disparou contra a companheira, causando-lhe ferimento perfuro-contundente, na mão direita, em típico movimento de defesa, conforme demonstrado pela prova documental, amparada pela prova oral.

Nota-se, que a vítima claramente busca isentar o réu de qualquer condenação, eis que ainda se relacionam. Contudo, conforme laudo pericial local acostado às fls. 162/182, há fortes indícios de que a ofendida tenha se abrigado no banheiro e na sequência, o agressor tentou arrombar a porta, fugindo de eventuais perseguições e agressões.

Considerando a natureza e sede das lesões, bem como o instrumento utilizado para praticar o ato, evidente a intenção deliberada de lesionar a vítima ou ao, ao menos, assumindo o risco de provocá-las, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para o delito lesão corporal culposa.

A testemunhas ouvidas são funcionários públicos, isentos e compromissados, sem qualquer interesse em prejudicar ou imputar falsa conduta ao réu, sendo seus depoimentos revestidos de credibilidade.

Por fim, quanto à causa de aumento descrita na inicial acusatória, prevista no artigo 129, §10º, do Código Penal, decorrente da caracterização da prática de lesão corporal grave no âmbito da violência doméstica, nota-se que o acusado e a vítima mantinham relacionamento, estando caracterizada referida causa de aumento.

Contudo, em relação ao crime de disparo de arma de fogo, é caso de aplicação do princípio da consunção, eis que a lesão da vítima ocorreu em decorrência do disparo de arma de fogo.

O crime de lesão corporal grave deve absorver o de disparo de arma de fogo, eis que esta última conduta in casu precedeu àquela e constituiu-se condição e meio para sua prática.

Nesse sentido:

O crime de disparo de arma de fogo (crime meio) resta absorvido pelo delito de lesão corporal (crime-fim), quando precede a essa conduta e constitui-se em condição indispensável à sua prática. O disparo de arma de fogo somente subsiste como delito autônomo quando for esta a intenção do agente. (TJMG - Apelação Criminal 1.0012.08.011001- 3/001 - Rel. Des. Paulo César Dias - 09.03.2010.)

Na hipótese dos autos, o intento do réu era o de lesionar a integridade física da vítima, sendo que o disparo de arma de fogo está contido na mesma linha de ação da prática delitativa visada pelo agente.

O crime de lesão corporal se trata de crime progressivo, em que o crime-meio resta absorvido pelo crime-fim, não havendo dúvidas que ambas as condutas se deram no mesmo contexto fático, motivo pelo qual aplicável a consunção.

Diante de todo o analisado e acima recorrido, tem-se que o conjunto probatório constitui alicerce robusto e sólido para sustentar a condenação, na medida do exposto, não restando dúvidas quanto à autoria e materialidade delitivas.

Resta proceder a fixação da pena.

Quanto ao crime de lesão corporal grave:

A pena abstratamente prevista para o crime de lesão corporal de natureza grave, previsto no artigo 129, §1º, inciso III, do Código Penal, é de reclusão, e varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos.

Considerando as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, deve a pena ser inicialmente fixada no mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão.

Presente a agravante da reincidência específica, deve a pena do acusado ser exasperada em 1/3, atingindo o montante de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão. Não há circunstâncias atenuantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena, prevista no artigo 129, §10º, a pena deve ser elevada em 1/3, atingindo 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Não há causas de diminuição de pena.

Ante o exposto, julgo a ação penal PARCIALMENTE PROCEDENTE e ABSOLVO o réu E. A. DA S., qualificado nos autos, da imputação da prática do crime previsto no artigo 15 da Lei Federal nº 10.826/2006, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. E CONDENO o réu E. A. DA S., qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 129, §1º, inciso III e